

ДОГОВІР
ПРО ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

м. Київ, ____ вересня 2025 року

Ми, Довгий Богдан Сергійович, (далі – Боржник), паспорт серії __ №__, виданий __
[ким виданий] __ __ [дата видачі] __ р., РНОКПП __, що проживає за адресою:
_____, з однієї сторони,

та Ткачук Михайло Васильович, (далі – Кредитор), паспорт серії __ №__, виданий __
[Ким виданий] __ __ [Дата видачі] __ р., РНОКПП __, що проживає за адресою:
_____, з іншої сторони,

(далі разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона),

уклали цей Договір про порядок виплати грошових коштів (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір укладено з метою визначення порядку та строків виплати Боржником – Довгим Богданом Сергійовичем грошових коштів Кредитору – Ткачуку Михайлу Васильовичу на виконання Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 про відшкодування збитків завданих у наслідок ДТП.

1.2. Сторони підтверджують, що цей Договір не є новацією у розумінні ст. 604 Цивільного кодексу України та не змінює підставу, предмет і розмір зобов'язання, встановленого рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24.

2. Порядок та строки виплати

2.1. Відповідно до Рішення Деснянського районного суду від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, Боржник зобов'язаний виплатити Кредитору грошові кошти у розмірі 118 478,85 грн. (сто вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 85 копійок).

2.2. Боржник здійснює оплату частинами за таким графіком:

- Перший платіж — 40 000 грн. (сорок тисяч гривень) до 15.09.2025 року.
- Другий платіж — 40 000 грн. (сорок тисяч гривень) до 15.10.2025 року.
- Третій платіж — 38 478,85 грн. (Тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 85 копійок) до 15.11.2025.

2.3. Якщо останній день строку оплати згідно цього Договору припадає на вихідний/святковий день, кінцевий строк переноситься на перший робочий день.

2.4. Оплата здійснюється безготівково на рахунок Кредитора: IBAN: UA[____], отримувач: [ПІБ], код [РНОКПП], банк [найменування банку].

2.5 В призначенні платежу вказувати:

1. Відшкодування збитків згідно з рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі №754/3701/24, договір про порядок виплат №[] від [], платіж 1/3 (40 000 грн) до 15.09.2025; без ПДВ.

2. Відшкодування збитків згідно з рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі №754/3701/24, договір про порядок виплат №[] від [], платіж 2/3 (40 000 грн) до 15.10.2025; без ПДВ.
3. Відшкодування збитків згідно з рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі №754/3701/24, договір про порядок виплат №[] від [], платіж 3/3 (38 478,85 грн) до 15.11.2025; без ПДВ.

2.6. Днем виконання грошового зобов'язання вважається дата зарахування коштів на рахунок Кредитора. Банківські комісії сплачує Боржник.

2.7. Дострокова оплата

2.7.1. Дострокове (повне або часткове) погашення заборгованості допускається виключно на підставі письмової Додаткової угоди сторін, форму якої встановлено у Додатку 1 до цього Договору.

2.7.2. До підписання Додаткової угоди графік платежів, визначений у п. 2.2, залишається незмінним.

2.7.3. Якщо інше прямо не визначено Додатковою угодою, суми, сплачені достроково, зараховуються в рахунок найближчих за строком платежів (починаючи з першого невиконаного).

2.7.4. Днем виконання грошового зобов'язання є дата зарахування коштів на рахунок Кредитора.

2.7.5. Нараховані до дати підписання Додаткової угоди пеня/штраф не скасовуються, якщо інше прямо не погоджено сторонами у такій угоді.

2.7.6. Кредитор протягом 3 (трьох) робочих днів з дати зарахування дострокового платежу надає Боржнику довідку про зарахування з оновленим залишком/графіком, форму якої встановлено у Додатку 2 до цього Договору.

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі пропуску строку будь-якого платежу Боржник сплачує Кредитору пеню 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми заборгованості.

3.2. Прострочення понад 10 календарних днів надає Кредитору право вимагати:

- а) дострокового погашення всієї непогашеної суми (акселерація зобов'язання);
- б) штрафу 10% від суми простроченого платежу (додатково до пені);
- в) відшкодування документально підтверджених витрат, пов'язаних зі стягненням;
- г) застосування інших наслідків, передбачених законодавством і цим договором.

3.3. Сплачені Боржником суми в першу чергу покривають: витрати на стягнення → пеню/штраф → відсотки/інші нарахування (якщо передбачені) → основний борг.

3.4. Сторони підтверджують, що цей Договір не містить відмови Кредитора від прав, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України. Інфляційні втрати та 3%

річних нараховуються на суму простроченого зобов'язання до дня фактичної повної оплати; сплачені суми зараховуються у такій черговості: витрати на виконання/стягнення → пеня/штраф → інфляційні втрати та 3% річних → основний борг.

4. Термін дії Договору

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

5. Виконання рішення суду

5.1. На період дотримання графіка платежів Кредитор може утримуватися від пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

5.2. У разі прострочення, передбаченого п. 3.2, Кредитор має право негайно пред'явити виконавчий документ до виконання та стягувати заборгованість у повному обсязі, з урахуванням нарахованих санкцій.

5.3. Сторони зазначають, що графік платежів відповідає межах, визначеним ст. 435 Цивільного процесуального кодексу України, та завершується не пізніше 31.01.2026. Сам по собі цей Договір не зупиняє примусове виконання рішення суду; зупинення можливе лише на підставі окремої ухвали суду або в порядку, передбаченому законом.

6. Інші умови

6.1. Сторони підтверджують розмір і безспірність заборгованості на дату підписання договору.

6.2. Будь-які зміни графіка оформлюються письмовою додатковою угодою.

6.3. Невиконання або неналежне виконання Боржником умов цього розділу є істотним порушенням договору.

7. Реквізити та підписи Сторін

Боржник: Довгий Богдан Сергійович

Паспорт серія __ №__ РНОКПП __

Адреса: _____ Телефон: _____

_____ (Підпис)

Кредитор: Ткачук Михайло Васильович

Паспорт серія __ №__ РНОКПП __

Адреса: _____ Телефон: _____

_____ (Підпис)

ДОДАТОК 1 до Договору № __ від «__» _____ 2025 р.

Форма Додаткової угоди про дострокову оплату

ДОДАТКОВА УГОДА № __

до Договору № __ від «__» _____ 2025 р.

м. _____, «» _____ 2025 р.

Кредитор: Ткачук Михайло Васильович, РНОКПП: <>, паспорт/ID: <серія/№, ким і коли видано>, адреса реєстрації/проживання: <>, e-mail/тел.: <>.

Боржник: Довгий Богдан Сергійович, РНОКПП: <>, паспорт/ID: <серія/№, ким і коли видано>, адреса реєстрації/проживання: <>, e-mail/тел.: <>.

Разом — Сторони, уклали цю Угоду про таке:

1. Предмет Угоди

1.1. Боржник здійснює дострокову оплату у сумі ____ 0 грн до/на «__» _____ 2025 р. безготівково на рахунок Кредитора: IBAN: UA, банк _____.

1.2. Підстава зобов'язань: Договір № __ від «» _____ 2025 р.; за потреби — рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24.

2. Порядок зарахування дострокового платежу

2.1. За замовчуванням сума зараховується в рахунок найближчих за строком платежів за графіком Договору.

2.2. Альтернативно (позначити «✓»):

☐ 2.2.1. У рахунок платежів № – за графіком.

☐ 2.2.2. У рахунок повного дострокового погашення всієї непогашеної заборгованості.

☐ 2.2.3. Інше: _____.

3. Оновлений залишок/графік

3.1. Після зарахування платежу Кредитор надає довідку та, за потреби, оновлений графік, що є невід'ємним додатком до цієї Угоди.

4. Відповідальність та інші умови

4.1. Нараховані до підписання цієї Угоди пеня/штраф зберігаються, якщо інше не визначено п. 2.2.3. цієї угоди.

4.2. Інші умови Договору — без змін. У разі колізії застосовуються положення цієї Угоди.

4.3. Угода набирає чинності з моменту підписання Сторонами.

4.4. Угоду складено у 2 (двох) примірниках — по одному для Кредитора та Боржника.

Підписи Сторін:

Кредитор _____/Ткачук Михайло Васильович/

Боржник _____/Довгий Богдан Сергійович/

ДОДАТОК 2 до Договору № __ від «__» _____ 2025 р.

Форма довідки про зарахування з оновленим залишком/графіком

ДОВІДКА

про зарахування платежу та стан розрахунків за Договором № __ від «__» _____ 2025 р.

м. _____, «__» _____ 2025 р. Вих. № __

Кредитор: Ткачук Михайло Васильович, РНОКПП: <>, паспорт/ID: <серія/№>, адреса: <>, IBAN: UA_____, банк, e-mail/тел.: <>.

Боржник: Довгий Богдан Сергійович, РНОКПП: <>, паспорт/ID: <серія/№>, адреса: <>.

Підстава: Договір про порядок виплат № __ від «__» _____ 2025 р.; Додаткова угода № __ від «__» _____ 2025 р.; рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24.

1. Факт оплати

«__» _____ 2025 р. на рахунок Кредитора зараховано ____ (_____) грн. Платіжний документ: № __ від «__» _____ 2025 р.

Призначення платежу: «Відшкодування збитків згідно з рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24, договір про порядок виплат № __ від ..2025, платіж /3 (__ грн) до ..2025; без ПДВ».

2. Зарахування

Платіж зараховано в рахунок платежів № – за графіком / у рахунок повного дострокового погашення (потрібне підкреслити) відповідно до Договору/Додаткової угоди.

3. Стан розрахунків на «__» _____ 2025 р.

— Залишок основного боргу: ____ грн.

— Нараховані санкції (за наявності): ____ грн / відсутні.

— Оновлений графік платежів (за потреби): додається на 1 арк.

Кредитор (підпис): _____ /Ткачук Михайло Васильович